

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50220050820238240930

ID Comunicacao: 604176813

Data Disponibilizacao: 2026-05-07

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUC¸ãO DE TítULO EXTRAJUDICIAL Nº 5022005-08.2023.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: SULAMITA BITENCOURT</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: ANA GABRIELA NUNES ALVES (OAB RS104270)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: LUCAS JOSE BITENCOURT DA SILVA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: FABIO FRANCA SILVANO (OAB SC044738)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISãO</p>

</section>

<section>

<p>Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL em face de SULAMITA BITENCOURT e LUCAS JOSE BITENCOURT DA SILVA.</p>

<p>A executada SULAMITA BITENCOURT veio aos autos e alegou a impenhorabilidade dos valores constritados, sustentando que recaíram sobre verba de natureza previdenciária, percebida por sua filha (Ev. 84).</p>

<p>Anexados os extratos de utilização do sistema Sisbajud, a tentativa de penhora online restou parcialmente exitosa em relação aos executados (Ev. 85 e ss).</p>

<p>Ouvida a parte contrária (Ev. 108).</p>

<p>Os autos vieram-me conclusos.</p>

<p>Passo a decidir:</p>

**Da alegação de impenhorabilidade. **

A constrição combatida pela executada diz respeito ao valores bloqueados no Banco Bradesco, uma vez seriam provenientes de benefício previdenciário percebido por sua filha. Os valores são:

- R\$ 32,53;

- R\$ 591,61; e

- R\$ 374,89.

No que se refere aos valores retidos no Banco Bradesco, a prova documental acostada no Ev. 84 revela que a conta atingida recebe, de forma reiterada, crés;ditos identificados como “Transferência INSS”.

Verifica-se que a integralidade do saldo disponível quando das ordens era constituída por benefício previdenciário regularmente depositado. Tais valores, portanto, ostentam inequívoca natureza impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, porquanto a impenhorabilidade tem caráter absoluto quando se trata de verba previdenciária destinada à subsistência.

Ante o exposto:

1. DECLARO a impenhorabilidade referente ao provento oriundo de benefício previdenciário, no valor total de R\$ 999,03 na instituição BCO BRADESCO S.A (Ev. 86).

**EXPEÇA-SE ** imediato alvará em favor da executada, referente ao valor de R\$ 999,03, observando os dados bancários constantes no Extrato Bancário 8 do Ev. 84, para levantamento dos valores constribução BCO BRADESCO S.A.

2. CONVERTO em penhora os demais valores bloqueados (Ev. 85 e ss).

Preclusa esta, EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente, para levantamento dos demais valores (Ev. 85 e ss), observando-se os dados bancários que deverão ser apresentados em 15 (quinze) dias.

3. INTIME-SE a parte exequente para se manifestar sobre o alegação de impenhorabilidade do Ev. 110, em 2 (dois) dias.